

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אברהם בצלאל

פ/25/2770

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (נקודות זיכוי למשפחות אומנה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 40 בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 40, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) לענין סעיף זה, "ילד" – לרבות ילד המוחזק על ידי בני זוג שהם משפחת אומנה כהגדרתה בחוק אומנה לילדים תשע"ו–2016²."

דבריו הסבר

פקודת מס הכנסה קובעת כי הורים זכאים לנקודות זיכוי בעד ילדיהם כמפורט בה. הטבת המס האמורה מסייעת להורים להתמודד עם ההוצאות הכרוכות בגידול הילדים.

דא עקא, בניגוד להורים שאימצו ילד, בני זוג המשמשים כהורים לילדים הנמצאים בחזקתם במסגרת משפחות אומנה, אינם זכאים לנקודות זכות עבור ילדי האומנה.

נכון לשנת 2021, בישראל חיים כ-3,960 ילדים במשפחות אומנה, כאשר מספר זה מהווה אחוז קטן מכלל הילדים הזקוקים למשפחות אומנה, מכיוון שקיים מחסור חמור במשפחות שמסכימות להיות משפחות אומנה.

ילדים שלא נמצא עבורם סידור במשפחות אומנה, נשלחים בלית ברירה למוסדות פנימייתיים, כאשר ברור שטיפול במשפחות אומנה תורם לטובת הילד עשרת מונים על שהותו בפנימיית מוסד. זאת בנוסף על העלויות הגבוהות למדינה באחזקת ילדים במוסדות פנימייתיים ואחוזי הפשיעה הגבוהים בקרב בוגרי ותלמידי הפנימיות.

כדי לעודד ולהרחיב את מספרם של בני זוג המוכנים לשמש כמשפחות אומנה, ובנוסף על מנת לתקן את העיוות הקיים כיום, לפיו רק הורים לילדים או הורים לילדים מאומצים זכאים לנקודות זיכוי, מוצע לקבוע שבני זוג המשמשים כמשפחות אומנה, יהיו זכאים לנקודות זיכוי, עבור כל ילד אומנה המוחזק על ידם, בדומה לילד של בני הזוג.

יצוין כי בשנים האחרונות, הוכרו משפחות אומנה כהורים לילדים לעניין הסדרים שונים, כגון דמי מחלה בשל מחלת ילד, חופשת לידה ודמי לידה להורים אומנים המקבלים ילד עד גיל 11.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יצחק פינדרוס וקבוצת

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

² ס"ח התשע"ו, עמ' 586.

חברי הכנסת (פ/4062/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/1930/25), על ידי חברי הכנסת יצחק פינדרוס ומשה גפני (פ/1931/25) ועל ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/2332/25).

הצעת החוק זהה לפ/2332/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' באדר התשפ"ג (13.03.2023)